

개선하여야 할 사항			
번호	27	관련부서(기관)	○○○○○○단
제 목 □□ 대리인 계약업무 불합리 내 용 ○○○○○○단은 □□시장 조사, □□사업 입찰 및 수요처 관련 업무수행 등을 위해 2017. 10. 31. 감사일 현재 □□법인과 대리인 계약을 체결하고 있다. 한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 계약 체결 시 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 위험부담 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성하도록 하고 있다. 또한 대리인 계약서 작성 없이 대리업무를 수행하게 할 경우, 선임된 대리인이 경쟁사의 대리업무를 동시에 진행하거나 공사가 사전에 위임하지 않은 업무¹⁾를 하더라도 합당한 제재를 가하거나 발생한 손해를 적절히 보상받기 어렵다. 이와 더불어 대리인 수수료를 확정적으로 책정하지 않거나 계약 종료 이후 대리인의 보상청구권을 배제하는 특약을 설정하지 아니하여 대리인의 활동으로 증가한 이익 등에 대해 추가적인 수수료를 부담²⁾할 우려가 있다.			

-
- 1) 대리인이 공사의 사전 승인 없이 수주가능성을 높인다는 명목으로 독단적으로 입찰품목, 공급시기, 입찰가격 등을 변경하여 수요처 입찰을 진행하는 경우 등
- 2) 「상법」 제92조의2(대리상의 보상청구권)에 따르면 대리인의 책임 있는 사유로 계약이 종료되지 않는 한 대리인의 활동으로 본인이 새로운 고객을 획득하거나 영업상의 거래가 현저하게 증가하고 이로 인하여 계약의 종료 후에도 본인이 이익을 얻고 있는 경우 대리인은 본인에 대하여 상당한 보상을 청구할 수 있음. 영국, 프랑스, 독일 등 대다수 국가에서도 법률적으로 대리상 계약이 종료된 후에도 대리인의 활동으로 증가된 이득에 대하여 보상청구권을 인정하고 있음.

그러므로 제3자에 대한 대리업무 금지와 대리업무 범위 및 대리인 수수료를 명시 등 대리업무에 관한 주요 사항을 사전에 명확히 규정한 계약서를 작성함으로써 대리권 남용을 방지하는 한편, 제품 공급과정에서 수요처 클레임 발생 등 법적·경제적 문제 발생 시 대리인의 책임을 물을 수 있도록 하여야 한다.

그런데 ○○○○단은 아래 [표]와 같이 일부 지역의 경우 계약 체결 없이 입찰 대리 업무를 수행하도록 하다가 수주 확정 후 대리인과 계약을 체결하고 있었다. 이에 따라 다양한 ■■시장에서 발생할 수 있는 대리인 관련 리스크에 효과적으로 대응하기 어려운 실정이다.

[표] ■■ 대리인 계약 내역(2015년 ~ 2017년^{주)})

계약업체	대리인 계약일	수요처 확정주문서 수량일	지 역	수요처 확정주문서 수량일 전 대리계약 체결 여부
P사(국내기업)	2015. 2. xx.	2015. 3. yy.	B국	O
D사	2016. 1. xx.	2016. 1. yy.	E국	X
T사	2016. 6. xx.	2016. 4. yy.	F국	X
J사	2017. 1. xx.	- (입찰업무 수행 중)	B국	O
W사	2017. 5. xx.	- (입찰업무 수행 중)	G국	O
S사	2017. 9. xx.	△△△: 2017. 9. yy. ▲▲▲: 2017. 8. yy.	H국	X
A사	2017. 10. xx.	- (입찰업무 수행 중)	B국	O
C사	2016. 12. xx.	2017. 8. yy.	I국	O

주) 2017. 10. 31. 감사일 현재

자료 : ○○○○단 제출 자료 재구성

조치하여야 할 사항

○○○○○단장은

■■ 대리인이 공사의 업무를 대리하게 할 때에는 사전에 대리권 범위, 보상 청구권 배제, 수수료율 등을 명시한 계약서를 작성하시기 바랍니다.